

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải
trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bến Tre**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 521/TTr-SGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định đăng ký trụ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre có sử dụng xe trung chuyển hành khách để tổ chức đón, trả khách đến bến xe hoặc điểm đón, trả khách theo tuyến cố định.

Điều 2. Quy định sử dụng xe trung chuyển hành khách

1. Xe trung chuyển phải đáp ứng các quy định tại khoản 9 Điều 3, khoản 5 Điều 4, khoản 1 Điều 12 và điểm a khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Niên hạn được tính theo quy định về niên hạn của xe ô tô chở người quy định tại Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

3. Phải niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Điều 3. Phạm vi hoạt động và thời gian hoạt động

1. Phạm vi hoạt động: Xe trung chuyển hành khách của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định được trung chuyển hành khách trên các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian hoạt động: Được phép hoạt động trung chuyển hành khách trên địa bàn 24/24 giờ, nhưng phải đảm bảo phù hợp với thời gian đi và đến theo phương án, biểu đồ hoạt động của phương tiện vận tải tuyến cố định mà đơn vị đã đăng ký với cơ quan quản lý tuyến và niêm yết tại bến xe.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức quản lý và cấp phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” cho các xe hoạt động vận tải trung chuyển hành khách của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Phối hợp Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre quản lý hoạt động xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan đến quản lý hoạt động xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Công an tỉnh

- Tổ chức kiểm tra và xử lý những vi phạm có liên quan đến quản lý hoạt động xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Kết nối, chia sẻ thông tin về xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đến Sở Giao thông vận tải để phối hợp quản lý.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định về công tác quản lý việc sử dụng xe trung chuyển hành khách và phạm vi, thời gian hoạt động xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý hoạt động xe trung chuyển hành khách thuộc địa bàn quản lý.

4. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định

- Tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định này;

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách tuyến cố định có sử dụng xe trung chuyển hành khách chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GTVT;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ TP;
- TT.TU, TT-HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Sở TP, Sở GTVT, Ban TĐKT;
- Báo ĐK, Đài PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH;
- Lưu: VT.



Trần Ngọc Tam